



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.18907 del Ruolo Generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2023 e vertente

TRA

Parte_1 elett.te dom.ta in Roma via Maria Barbara Tosatti n. 26, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cirilli che la rappresenta e difende per delega in atti.

- ATTRICE-

E

Controparte_1, in persona del suo amministratore elett.te dom.to in Roma V.le Camillo Sabatini n. 150 G/1, presso lo studio dell'Avv. Domenico Falato che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- CONVENUTO -

Conclusioni: all'udienza del 13.12.2023 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del Processo

Parte_1 condomina proprietaria dell'unità immobiliare interno B/11 acquistata in data 2.4.2014, nel riassumere il giudizio già proposto dinanzi al Giudice di Pace dichiaratosi incompetente per valore, ha contestato le deliberazioni assunte in data 24 giugno 2021 dal Controparte_1 con specifico riguardo ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno "2. Bilancio ordinario 2018 e relativo riparto: deliberazioni inerenti; 3. bilancio ordinario 2019 e relativo riparto: deliberazioni inerenti".

L'attrice in particolare - nel rilevare che l'assemblea aveva approvato i rendiconti e i riparti degli esercizi 2018 e 2019 - ha contestato le seguenti voci: esercizio 2018: al progressivo 51 e 54, CP_2 non saldato e CP_3 anno 2013, per gli importi di euro 1.342 ed euro 1.206; esercizio 2019 energia elettrica / insoluti fatture esercizio 2013, 1-2 rata 1464.90 - 3^a rata 732.45 (progressivi 85-86); CP_2 e CP_3 modello dm 10 - 2013 euro 1342+1206 (progressivi 194 e 205)

Ha al riguardo sostenuto che tali somme si riferirebbero a spese condominiali verosimilmente già addebitate ai condomini in data antecedente all'acquisto del proprio immobile e sarebbero state quindi nuovamente addebitate nei rendiconti 2018 e 2019.

Inoltre, con specifico riguardo alla propria posizione, ha eccepito la prescrizione degli oneri a lei addebitati pro quota nella misura di euro 176,57 assumendo che gli stessi sarebbero stati richiesti per la prima volta a distanza di oltre cinque anni dall'acquisto. Ha inoltre contestato le seguenti voci di spesa:

- nel rendiconto 2018, risulta addebitata ai condomini la somma di euro 4.059.00 con dicitura “*manca fattura*”, senza tuttavia riferimenti rapportabili a tale importo;
- nel rendiconto gestione condominiale 1/1/2018 al 31/12/2018 al progressivo 104 mancherebbe la fattura e/o altro idoneo giustificativo per la spesa " Invio posta per convocazione assemblea dell'1/12/2018£ pari ad euro 325,49;
- nel rendiconto 2019 è presente la voce “acquisto materiali scontrini” per euro 1.093.35 non supportato da documento fiscalmente regolare, posto che l'utilizzo dello scontrino non permette di ricondurre la somma spesa al soggetto amministrato, trattandosi di documento anonimo e non intestato al condominio;
- le spesa relative all'energia elettrica (euro 5.372.12 per il 2018 ed euro 9.544.30 per il 2019) ed ai “canone di manutenzione ascensori – manutenzione ordinaria – verifica periodica impianti” (euro 2486 per l'esercizio 2018 e euro 3203.00 per l'esercizio 2019) sono state ripartite tra tutti i condomini invece, che per scale, utenti / fruitori effettivi;
- il rendiconto presentato sarebbe privo del registro di contabilità.

Si è costituita il CP_1 rilevando che i crediti relativi al rendiconto 2018 e 2019 erano stati approvati ed erano divenuti quindi esigibili solo in virtù delle deliberazioni del 24.06.2021.

Ha inoltre evidenziato che con riguardo all'importo di euro 4.059,00, di cui al punto 1,24 (pag. 5) (all. 2) ed all'importo di euro 1.093,35 riferibile all' Organizzazione_1 al punto 1,16 (pag. 4) del rendiconto 2018, sono descritte nel dettaglio le causali con i giustificativi che compongono tali somme.

Ha altresì sostenuto che la ripartizione delle spese per la fornitura di energia elettrica e di manutenzione dell'ascensore era stata effettuata sulla base delle tabelle millesimali e della consuetudine condominiale come osservata nei precedenti esercizi 2015, 2016 e 2017 (all. 3) e mai contestata.

Ha infine rilevato la presenza del registro di contabilità relativo alle gestioni 2018 e 2019 unitamente ai rendiconti approvati ed ai relativi piani di riparto con l'indicazione cronologica di tutte le movimentazioni.

Prodotti documenti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Motivi della Decisione

E' preliminarmente da rilevare che, come più volte evidenziato, anche sulla scorta di noti arresti della Suprema Corte, non si ritiene che il bilancio debba essere redatto in forma rigorosa posto che non trovano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società.

Pur tuttavia, per essere valido, il rendiconto deve essere privo di vizi intrinseci e deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifichi le spese sostenute. Inoltre, deve essere intellegibile, onde consentire ai condomini (i quali generalmente non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e 'letto') di poter controllare le voci di entrata e di spesa anche con riferimento alla specificità delle partite atteso che tale ultimo requisito, come si desume dagli artt. 263 e 264 c.p.c. che prevedono disposizioni applicabili anche al rendiconto sostanziale, costituisce il presupposto fondamentale perché possano essere contestate, appunto, le singole partite.

Invero, il rendiconto che viene portato all'approvazione dell'assemblea non è un mero documento contabile contenente una serie di addendi, ma un atto con il quale l'obbligato giustifica le spese addebitate ai suoi mandanti sì che vi sono delle regole minime che debbono essere rispettate. Ed il bilancio o meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale, non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa; l'inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data

dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione.

La mancata applicazione del criterio di cassa (Cass. 10153/11) è idonea ad inficiare sotto il profilo della chiarezza, dalla quale non si può prescindere, il bilancio. In particolare, non rendendo intelligibili e riscontrabili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, non si evidenzia la reale situazione contabile.

Pertanto, laddove l'assemblea abbia approvato un consuntivo (che deve essere, come detto, un bilancio di 'cassa') che non sia improntato a tali criteri e violi, quindi, i diritti dei condòmini lo stesso ben potrà essere dichiarato illegittimo (Cass. 10153/11). Il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per il periodo di competenza, consente infatti di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune.

Inoltre, con il bilancio, devono sempre essere indicati (con possibilità di facile riscontro documentale) la situazione patrimoniale del condominio e gli eventuali residui attivi e passivi, l'esistenza e l'ammontare di fondi di riserva obbligatori (ad esempio l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto del portiere) o deliberati dall'assemblea per particolari motivi (ad esempio fondo di cassa straordinario).

Ovviamente la situazione patrimoniale deve rispettare il prospetto approvato nella gestione precedente onde verificare la possibilità di un'eventuale 'scomparsa' di somme di danaro. Il criterio di cassa consente altresì di fare un raffronto tra le spese sostenute ed i movimenti del conto corrente bancario intestato al Condominio; a ciascuna voce di spesa deve corrispondere un prelievo diretto a mezzo assegno o bonifico sul/dal conto corrente condominiale.

Per consentire poi ai condomini di apprezzare e valutare il bilancio, l'amministratore dovrà indicare ed inviare ad ogni condomino un elenco delle spese sostenute (con data e causale dell'importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione (come spese generali, acqua riscaldamento, ecc.), l'indicazione delle quote incassate dai condomini e quelle ancora da incassare, l'indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive (fondi, combustibile ed altro) ed il piano di riparto che indichi per ogni condomino e per ogni categoria di spesa il criterio di riparto e la quota a suo carico.

Tali modalità di predisposizione del bilancio sono previste anche dal legislatore con il novellato art 1130 bis cc onde la mancanza di tali indicazioni, che conferiscono certezza e chiarezza al *bilancio* determina l'illegittimità del bilancio stesso che si estende alla delibera che l'approvi e che sia oggetto di contestazione.

E' quindi da rilevare che, con specifico riguardo alla controversia in esame - che riguarda i bilanci ordinari relativi agli anni 2018 e 2019 - emerge *per tabulas* che tutte le spese approvate e ripartite sono state affrontate negli anni 2018 e 2019 (vedi colonna *data pagamento*) restando pertanto anche esclusa la prova circa l'esistenza di debiti maturati in epoca antecedente il 2014, anno in cui si era perfezionato l'acquisto dell'immobile facente parte dello stabile condominiale da parte dell'attrice.

Con riguardo poi alle singole voci di spesa contestate è da rilevare che le causali relative all'importo di euro 4.059,00 di cui al rendiconto 2018 sono descritte al punto 1,24 del rendiconto 2018 e che le causali relative all'importo di euro 1.093,35 riferibile all'acquisto materiali sono descritte al punto 1,16. E' del resto da considerare che, in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo per l'amministratore condominiale, qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in

sede di celebrazione dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione richiesta questa che nel caso di specie non risulta essere stata formalizzata.

L'attrice, infine, non ha in alcun modo provato che gli oneri relativi all'energia elettrica ed alla manutenzione degli ascensori fossero stati ripartiti in maniera irregolare, tantomeno sulla base della tabella generale di proprietà. Emerge anzi che tali spese sono state ripartite proprio sulla base della *tabella 2 spese scale* con millesimi diversi rispetto alla *tabella 1 spese generali*. Risulta inoltre una ripartizione per singole scale.

Le domande proposte devono essere pertanto interamente rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede;

- rigetta le domande proposte da *Parte_1* nei confronti del *Controparte_1* [...] Roma;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del condominio che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 14/03/2024

IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)